

מסורת הש"ס

(א) רש"ל אב"י, (ב) קדושין מט., (ג) [לעיל ע"ז:]; (ד) [קדושין מח.]; (ה) [ש"י חו"פ]; [לעיל עו: ד"ה ומר ספר:]; (ו) קדושין מח.; (ז) גיטין סה., (ח) רש"ל, (ט) [נערוינן דף קב: וש"י,] (י) ג"ל כשר וגר רש"ל נמי קשה, (כ) רש"ל ומיהו י"ל, (ג) רש"א,

הגהות הב"ח

(א) גבי דנהיגי בפשוט וכו' נהיגי במקושר וא"ל: (ב) רשב"ם ד"ה אמר אביי וכו' אביי אתא לפרש בזה: (ג) ד"ה מר סבר וכו' וכן שמשון בן גמליאל (ספר: (ד) הוב"ד ד"ה אמר וכו' א"י ממי למד לא מנטרפין מ"מ שני שטרות כ"א ש"ל עד אחד: (ה) בא"ד שמש"ר דהוה ש"ק למעקט דיוה שניסם בכתב דבשני שטרות דלא מיידי בגון ששניהם מעידים שראו שטות: (ו) בא"ד שאלה שמש"ר לו השטות הוה שער: (ז) בא"ד שער הדחתום הוא כעד מסירה דמוסין שמסרו לו לזה למלוה שהוא לא היה חומס: (ח) בא"ד היינו משום דבששניהם מעידין על ראית המלוה או שמיעת ההודאה אין השטר מוכיח שראו כ"ל: (ט) בא"ד שאיני מוסיף מן השטר ש"ל ראה המלוה לא חשבינן ראיינו שאין חשבו כ"ל ותיבת כחאד נמחק: (י) בא"ד אינה אלא בלבד שזה השטר וכו' אפי' אם ראו אותה וצירופלמי גרסינן עד אחד בכתב מהו ועד אחד בכתב כלום הוא לכן נריכח כ"ל ותיבת ונזכר בעל פה נמחק:

בוסף רש"י

ותנא קמא לית ליה מנהג מדינה. ומאן פליג עליה כהא, ומשני ודאי פלוגתא דתריסא היא, ומיהו באמת דנהיגי כו' (קדושין טו.טז). עבדי לי פשוט. שלוחת קלה, ואזיל עבד ליה מקושר. שלוחת כנדא (טו.טז). ומר סבר. רש"י: מראה מקום הוא לו. דלמרי דו בן כפשוט, וכו' עבד מקושר. הויל ומנהג מדינה אף במקושר כשר, ותנאי קשה פליגי עליה וממיה קפידה לזרזא ודוקא לא ליה לשמוע שטות (טו.טז). האשה שאמרה כו' מראה מקום היא לו. שם מנאטלי, ולת"ק אור קפידה א' אפשי שתקבלני אלא אם ואין זה שלוחת במקום אחר (טו.טז).

בוסף תוספות

א. דכי עבדיה בעל שליה לכתוב על מנהג המדינה הוא דשריה. רש"י קדושין מט. ב. [ד"מ"מ תרוייחו משהדי דמנה קא רשי ביה. רש"י מנהדין ב. ג. [בזה] אומר בפני הלווה מנה וזה אומר בפני הלווה מנה וזה, לא ראה של זה, נמצא שאין כאן עדות שלם במנה אחת.

ט. [דאי לאו הכי] וילמא מנה דאדרי ליה קמי האי לאו היינו מנה דאדרי ליה קמא האי. רש"י טהאדין לו. ה. ולאביי ארכא למימר דאשמועינן דעד אחד מעיד שנמסר בפניו אינו מוטייל וכ"ש שני עדים בשני כתבים דאינו מוטייל דעל כל כתב ליכא אלא חד סהרא. שטות מקובלת כסס הנאס'. א. תדע לר"י אלעזר (דס"ל בגיטין דעידיו מסירה כרות) שטר הבא לפנינו דעריס חתומים עליו גרובין בו אע"פ שאין אנו יודעים שנמסר בפניהם, אלא שאנו תולין כיון ששניהם חתומין עליו גם נמסר בפניהם. רעמי וינא. כהמשך מתקשה פה. א. וכל חד מנייהו נמסר באפי חד סהרא. רעמי וינא. דודאי עד אחד בשטר אינו כלום לחייב שבועה ולא לשום ממון ולא להצטרף, דמפי כתבם הוא. ריעצ"א. אבל שטר שחותמין עליו שני עדים במצות המוכר והלוה גלי ביה קרא דכשר, דכתבי ואקח את ספק המקנה. רעמי וינא. ה. דאטו עד אחד בכתב ועד אחד על פה מי לא אפשר דתרוייהו חזו בחד זימנא. רש"א. ו. וטפי עדיף למימר אליבא דת"ק דר' נתן לא חיבעי לך, דהא אמר עד שיעידו שניהם כאחד, והאי כיון דחתם הו"ל כמי שהעיד באותה שעה והאי דעל פה השתא הוא דמסהדי. תיודעו ה"ן. מיום שחתמהו וזין לו השעבוד ואפי' לא הלוה המעות עד תשרי. רש"י צ"מ יג. א'. דמדאורייתא שטר גמור הוא הילכך לא קרינן בזה העד שתקיים כתב ידו וליהוי מפי כתבו. ריעצ"א. ועיין רמב"ן. וגמ' דין פליגא על הירושלמי בסבירא זו, כיון דקאמר עד אחד בכתב סתם, משמע שאין חתום בו אלא עד אחד, ואילו איירי כשותומין בו שנים ולא מצאו לקיים אלא עד אחד א"כ הו"ל לפרושי כמו שביאר אותו בירושלמי, ועוד לישנא דמתניתין דקתי פשוט שכתבו בו עד אחד משמע שאין כתוב בו אלא עד אחד, ומוקי לה אביי בעד אחד בכתב ועד אחד בעל פה. רעמי וינא.

גמ פשוט פרק עשירי בבא בתרא

אזכ לשון הרע.
כגון דלמרי נורא צי פלניא בערעין (דף טו.ז):
רוז בגול רוב צני
אדם חשודין על הגול כעין גול שמורין להמירא במשא ובמתן לעכב איש ממיוח הראוי לו לחצירו:
וי"ק ליש ליה מנהגא דמדינה.
בתמיה. אם רבן שמעון בן גמליאל צא לומר

אלא אבק לשון הרע אמר רב יהודה אמר רב «רוב בגול ומיעוט בעריות והכל בלשון הרע בלשון הרע סלקא דעתך אלא יאבק לשון הרע: רשב"ג אומר הכל במנהג המדינה: ותנא קמא לית ליה מנהג מדינה אמר ר' אשי^(א) באתרא דנהיגי^(ב) פשוט וא"ל עבד לי פשוט ואזיל עבד ליה מקושר קפידא נהיגי מקושר וא"ל עבד לי מקושר ואזיל עבד ליה פשוט קפידא כי פליגי באתרא דנהיגי בפשוט ומקושר וא"ל עבד לי פשוט ואזיל עבד ליה מקושר^(ג) מר סבר קפידא ומר סבר מראה מקום הוא לו^(ד) אמר אביי רשב"ג ור"ש ור' אלעזר בולחו^(ה) סבירא להו מראה מקום הוא לו רשב"ג הא דאמרו ר"ש דתנן^(ו) ר"ש אומר אם הטעה לשבח הרי זו מקודשת ר' אלעזר דתנן^(ז) האשה שאמרה התקבל לי גימי ממקום פלוני וקיבלו לה ממקום אחר פסול ור' אלעזר מכשיר מר סבר קפידא ומר סבר מראה מקום הוא לו: ^(ח) [פשוט שכתוב בו עד אחד כו']: בשלמא מקושר שכתוב בו שני עדים פסול איצטריך סלקא דעתך אמינא הואיל ובעלמא כשר הבא נמי כשר קמ"ל דפסול אלא פשוט שכתוב בו עד אחד פשיטא אמר אביי לא נצרכא דאפי' עד אחד בכתב ועד אחד בפה אמימר יאבשר בעד אחד בכתב ועד אחד על פה א"ל רב אשי לאמימר והא דאביי מאי א"ל^(ט) לא שמועי לי כלומר לא סבירא לי אלא קשיא מתניתין

שלא חסם עליו אלא עד אחד שהרי על מסירתו יש שני עדים וקו"ל כר"א אצל שניהם בכתב יחידין פסולין לכ"ע שאין על כל שטר ושטר אלא עד אחד וסבירא הוא דלא אשכחן בשום מקום שטר בעד אחד לצד שיעיל והכי משמע נמי מדחשיב עד אחד בכתב ועד אחד בעל פה צוה אחר זה ואי הוי כששניהם מעידין על ראית המלוה או על שמיעת הדואה אמאי קרי להו זה אחר זה והלא יכולין להיות כאחד כגון שכתב בשטר צפני פלוני ואי החתום וצפני פלוני לזה פלוני מפלוני מנה ושצע"פ מעיד צפני פלוני וצפני פלוני החתום לזה פלוני מפלוני^(א) ולפי מה שפירש' דעד אחד שבעל פה היינו שמעיד על מסירת שטר שחתום צו העד אחי שפיר הא דצעי לקמן סתמא בעד אחד בכתב ועד אחד בעל פה אי מנטרפי דמשמע סתמא בלא פיי שלא

קסה.

באתרא דנהיגי בפשוט וא"ל יזל עבד דאי פשוט ועבד דאי מקושר.
משמע משום דא"ל עבד לי פשוט אצל אי א"ל סתמא זיל עבד לי גיטא ועבד ליה מקושר כשר אע"ג דבאתרא דנהיגי בפשוט ובקדושין אמר אע"ג דלא אמר כי אם עבד לי גיטא

דהכי איתא בגירסא הסם באתרא דנהיגי בפשוט ועבד ליה מקושר א: **אמר אביי לא נצרכא אלא בעד אחד כו'.**
הכא משמע דוקא אחד בכתב ואחד בעל פה הא שנים בכתב כל אחד צפני עלמנו מנטרפין ואליבא דרבי יהושע בן קרחה וכמאן דלמנר (סנהדרין דף לו:). הלואה אחר הלואה מנטרפין^(א) א"י למאן דלמנר לא מנטרפין^(ב) שני שטרות של עד אחד כגון הודאה אחר הודאה שפרש כל אחד ואחד מנה דלודי לן צהאי שטרף ואזיל נמי קמי פלניא מנטרפין דאי לא מנטרפין נמי צכי האי גוונא לינקוט הא וכל שכן אחד בכתב ואחד בעל פה ומיהו יש לדחות דעד אחד בכתב ועד אחד בעל פה לא מיידי כה"ג דהוה ש"ך למינקט ציה שניהם בכתב^(ג) וכגון שנים מעידים שראו שלוח או שמעו שטות דכי האי גוונא הו ש"ך למינקט שניהם [בכתב] אין מנטרפין אם אינו מנטרף שם אלא מיידי כגון שאותו שזכתב מעיד על ההלואה שראה אותה ושבעל פה מעיד שראה שמסר^(ד) השטר הזה לו שהעד חתום צו דצכי האי גוונא לא הוה מצי למינקט שניהם בכתב ולהכי י' קשה נמי לאמימר שהרי יש במסירת שטר זה שני עדי מסירה שהעד^(ה) חתום הוא כעד מסירה דמוכיח שמסרו לו מלוה שהוא לא היה חותם אלא בלאווי של לוח^(ו) והעד שבעל פה מעיד שמסרו לזה למלוה הלכך כשר אף על פי

עין מושפט נר מצוה

ל א ב מיי פ"כ מה'ל אסורי צואה ה' יט:
ל ד מיי פ"ט מה'ל גירושין ה' לו סמג ענין ז טו"ש"ע אה"ע סי' קמא סעיף מט:
לח ד מיי פ"ד מה'ל עדות הלכה ה טו"ש"ע ח"מ סי' ל סעיף י:

רבינו גרשום

מספרי לה"ר חן: אבק לשון הרע. ולא ממש: רוב עונות הן בגול. שמכובין במשא ומתן ומשקרין: הכל כמנהג המדינה. שאם נהגין לעשות פשוט ועשאו מקושר פסול או מקושר מקושר פשוט פסול. מדקתני רשב"ג אומר הכל כמנהג המדינה מכלל דת"ק לית כוונתו. המדינה. (א) ליה מנהג המדינה. (ב) מדקתני פשוט שכתבו עדיו מאחורי ומקושר שכתבו עדיו מתוכו שניהן פסולין אלא כל אחד צריך להיות כהקדוה כן ס"ל דבכל מקום צריך להלך אחר מנהג ואם שינה פסול: אמר רב אשי. דאאי תרוייהו סבירא להו הכל כמנהג המדינה. ובאתרא דנהיגי פשוט ואמר ליה לסופר עבד למלוה פשוט כו' קפידא הוא ופסול הוא לדברי הכל והוי כמלוה לו פה ואינו גורף בו לקוחות: ת"ק סבר. אע"ג דנהיגי ההוא אתרא כו' קפידא הוא אפי' אי תרוייהו אי האו אי תרוייהו סבירא ליה עבד לי פשוט קסבר משום דלית ליה שטרות ואם עבד ליה מקושר הכי נמי דריחא ליה הוהיל ודוינו נמי מנהג המדינה: אם הטעה לשבח הרי זו מקודשת. המקושר ואמר לה על מנת שאני לוי ונמצא נתון על מנת שאני עני וקבלה עליה ונמצא עשוי היינו ענות לשבח הוי מקודשת ואי משום דמראה מקום הוא לה דכיון דתרצהה להתקשר לו בכל דהו כל שכן דתרצהה לשבח: וקבלו במקום אחר פסול. משום דלא שריא שליח לקבלה אלא בההוא מקום פלוני דקפידא הוא דבההוא אתרא לא איכפת לה אם תתול ידיעה דהיא גרושה וברוכתא אחרייתא לא ניחא לה להתבנות לפני בית דין. ור' אליעזר דמכשיר סבר דמראה מקום היא לו דכסבורה היא שימצאנו לבעלה באותו מקום להכי אמרה ליה במקום פלוני ואם מצאו במקום אחר הכי נמי דניחא לה: והואיל ובעלמא כשר. דכל גט פשוט בשני עדים כשר: ואם נמי. במקושר בשני גדים כשר קמ"ל דפסול. פשוט דבעד

אחד פסול למה לי במתני' למיתני. ועד אחד על פה אפי' הכי פסול למיטרף ביה לקוחות דכמלוה על פה דמי: אמימר מכשר (א) נראה דל"ל מנהג המדינה בתמיה והא דמקתני וכו' אלמא דת"ק ס"ל דבעל מקום וכו'.

אבל שטר שחותמין עליו שני עדים במצות שיעידו שניהם כאחד, והאי כיון דחתם הו"ל כמי שהעיד באותה שעה והאי דעל פה השתא הוא דמסהדי. תיודעו ה"ן. מיום שחתמהו וזין לו השעבוד ואפי' לא הלוה המעות עד תשרי. רש"י צ"מ יג. א'. דמדאורייתא שטר גמור הוא הילכך לא קרינן בזה העד שתקיים כתב ידו וליהוי מפי כתבו. ריעצ"א. ועיין רמב"ן. וגמ' דין פליגא על הירושלמי בסבירא זו, כיון דקאמר עד אחד בכתב סתם, משמע שאין חתום בו אלא עד אחד, ואילו איירי כשותומין בו שנים ולא מצאו לקיים אלא עד אחד א"כ הו"ל לפרושי כמו שביאר אותו בירושלמי, ועוד לישנא דמתניתין דקתי פשוט שכתבו בו עד אחד משמע שאין כתוב בו אלא עד אחד, ומוקי לה אביי בעד אחד בכתב ועד אחד בעל פה. רעמי וינא.